

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4865/2536

นาย ชนะ ไทยผดุงพาณิชย์

นาง พูน สุข อรรถ ยุติ

พันตำรวจโท เฉลิม พล อรรถ ยุ กติ

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1471

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (1)

จำเลยได้รับที่ดินโดยการยกให้จากมารดาก่อนสมรสกับผู้ร้องจึงเป็นสินส่วนตัวของจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1471(1) ผู้ร้องปลูกบ้านลงในที่ดินดังกล่าวโดยได้รับอนุญาตจากจำเลยซึ่งเป็นสามีแสดงว่าผู้ร้องอาศัยสิทธิของจำเลย ผู้ร้องจึงเป็นบริวารของจำเลย เมื่อโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลย ผู้ร้องซึ่งเป็นบริวารของจำเลยต้องออกจากที่ดินดังกล่าวของโจทก์ด้วย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พร้อมพาบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ โฉนดเลขที่ 26599 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ 6ตุลาคม 2532 พันกำหนดแล้วไม่มีการรื้อถอน โจทก์ขอให้ออกหมายบังคับคดี

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 26599 โดยได้รับความยินยอมจากจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นสามีของผู้ร้อง ผู้ร้องมิใช่บริวารของจำเลยขอให้ยกเลิกหมายบังคับคดี

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องมีว่า ผู้ร้องเป็น
บริวารของจำเลยหรือไม่ เห็นว่าที่ดินโฉนดเลขที่26599 เดิมเป็นโฉนดที่ดินเลขที่
2460 จำเลยได้รับการยกให้มาจากการตกก่อนสมรสกับผู้ร้อง จึงเป็นสินส่วนตัวของ
จำเลย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1471(1) ผู้ร้องปลูกบ้านเลขที่
8ลงในที่ดินดังกล่าวโดยได้รับอนุญาตจากจำเลยซึ่งเป็นสามี แสดงว่าผู้ร้องอาศัยสิทธิ
ของจำเลย ผู้ร้องจึงเป็นบริวารของจำเลย เมื่อโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยผู้ร้องซึ่งเป็น
บริวารของจำเลยจะต้องออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 26599 ของโจทก์ด้วย ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษามาสาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์ผล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น